

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 527/2536

นายเพลิน พูลสวัสดิ์

โจทก์

นายไล่ ปิ่นทอง

จำเลย

นายไล่ ปิ่นทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าทุนทรัพย์ ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขแล้ว และฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาโต้เถียงดุลยพินิจ ของศาล เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยในประเด็น ที่จำเลยได้อุทธรณ์ไว้เกี่ยวกับเวลาเกิดเหตุในคดีนี้ นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน และเป็นสาระแก่คดี แม้คดีจะมีทุนทรัพย์ ไม่ถึงสองแสนบาท จำเลยก็ฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 80,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 60,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 79)

จำเลยยื่นคำร้องนี้โดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้
ต่อศาล (อันดับ 83)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือ หาประกันมาวางศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือ หาประกันมาวางศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย

(ปรีชา ธนานันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>